

第7編 ■ 総合問題

刑法
No431

共通問題 H25-20

(配点：2)

月	日
月	日

次の【事例】における甲の罪責に関する後記1から5までの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

【事例】

甲は、深夜、帰宅しようと歩いていたところ、道端に見ず知らずのAが重傷を負って倒れているのを見付けた。甲は、周囲にA以外の誰もおらず、Aには意識があるものの、動ける状態ではなかったことから、これに乗じて、Aの傍らに落ちていたAのかばんの中から金品を持ち去って自分のものにしようと考え、Aに対し、「もらっていくよ。」と言って、同かばんからAの財布を取り出して自分のかばんの中に入れた上、Aを救護することなくそのまま放置してその場を立ち去った。甲は、自宅に戻り、Aの財布の中を見たところ、現金約1万円のほか、①大きさや重さは五百円硬貨と同じであるものの、中央に穴が開けられ、模様もない円形の金属片10枚、②クレジットカードと同じ大きさであるものの、外観上何ら印刷が施されておらず、4桁の数字が手書きで書かれ、磁気ストライプらしき黒いテープが貼られているプラスチック製の白色カード1枚を見付けた。甲は、①の金属片はAが自動販売機等で商品を購入する際などに使うつもりで持っていたものだろうと考え、同金属片10枚を1本100円の缶ジュースの自動販売機に順次投入して購入ボタンを押し、出てきたジュース10本と釣銭合計4000円を自分のものにした。また、②の白色カードは、他人のクレジットカードの磁気情報をコピーして不正に作成されたカードであったが、甲は、そのことを認識した上、同カードに書かれた4桁の数字がその暗証番号に違いないと考え、後日同カードを現金自動預払機に挿入して現金を引き出すつもりで、同カードを自宅に保管しておいた。

【記述】

1. 甲が上記重傷を負ったAを放置して立ち去った行為には、単純遺棄罪が成立する。
2. 甲が上記Aの財布を自分のかばんに入れて持ち去った行為には、窃盗罪が成立する。
3. 甲が上記金属片を自動販売機に投入した行為には、偽造通貨行使罪が成立する。
4. 甲が上記金属片を自動販売機に投入してジュースと釣銭を得た行為には、電子計算機使用詐欺罪が成立する。
5. 甲が上記白色カードを自宅に保管しておいた行為には、不正電磁的記録カード所持罪が成立する。

No.431

窃盗罪等に関する事例問題

正答率

共通H25-20

正解

2、5 (順不同)

57%

1 誤っている

単純遺棄罪 (217 条) にいう「遺棄」とは、被遺棄者を場所的に移転させること (安全な場所から危険な場所、あるいは危険な場所から更に場所を移すこと) をいうものと解されている (いわゆる「移置」)。本事例では、甲は、見ず知らずの A が重傷を負って倒れているのを見つけ、救護することなく立ち去ったもので、単なる不救助にすぎず、A を場所的に移転させていない。よって、「遺棄」したとは認められず、甲に単純遺棄罪は成立しない。

2 正しい

窃盗罪 (235 条) の客体は、他人の占有する財物である。窃盗罪の「占有」の意義について、判例 (最判昭 32.11.8) は、「刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係であつて、その支配の態様は物の形状その他の具体的事情によつて一様ではないが、必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以て足り……その物がなお占有者の支配内にあるというを得るか否かは通常人ならば何人も首肯するであろうところの社会通念によつて決するの外はない」としている。本事例では、A は重傷を負って動けないものの意識はあり、財布は、その A の傍らに落ちていた A のかばんの中にあったことからすれば、社会通念上、A の支配力の及ぶ場所に存在していたといえ、財布に対する A の占有が認められる。よって、A の財布を持ち去った甲の行為には窃盗罪が成立する。

3 誤っている

偽造通貨行使罪 (148 条 2 項) にいう「偽造」とは、通貨の発行権者でない者が、普通の人が真正の通貨であると誤信するほど外観が類似したものを新たに作り出すことをいい (最判昭 22.12.17)、普通の人なら一見して簡単に真貨でないといわかる程度のものを作り出すことは、「偽造」にあたらないと解されている。本事例では、500 円硬貨と同じ大きさでありながら、中央に穴が開けられ、模様のない円形の金属片は、普通の人なら一見して簡単に真貨でないといわかるから、「偽造」にあらず、甲に偽造通貨行使罪は成立しない。

4 誤っている

電子計算機使用詐欺罪 (246 条の 2) の客体は財産上の利益であつて、財産上の利益とは財物以外の財産的利益を意味する。本事例では、甲が得たものは「ジュースと釣銭」という財物であつて、財産上の利益ではないから、甲に電子計算機使用詐欺罪は成立しない。

5 正しい

不正電磁的記録カード所持罪 (163 条の 3) は、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、不正に作出された電磁的記録を構成部分とする支払用又は引出用「カード」を「所持」した者に成立する。「カード」については、外観は問われず、また、譲渡し、貸渡しを受けたものだけでなく、盗取したものも含まれる。また、「所持」とは、保管についての事実上の実力的支配関係を有していることをいう。本事例では、甲は、不正に作成されたカードを現金自動預払機に挿入して現金を引き出すという「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、当該カードを自宅に保管しており、「カード」を「所持」していたと認められるから、甲に不正電磁的記録カード所持罪が成立する。